

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ต. ๒๒.๑)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๓๑๕/๒๕๖๖
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๑๕๒/๒๕๖๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

ระหว่าง { บริษัท ไทคุน ดีเวลอปเมนต์ จำกัด ผู้ฟ้องคดี
เทศบาลเมืองมาบตาพุด ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ ๙๕๔/๒๕๖๓
หมายเลขแดงที่ ๑๐๖๙/๒๕๖๖

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้างสัญญาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ โดยผู้ฟ้องคดีตกลงรับจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนบ้านทุ่งเสม็ดแดง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หนา ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๑๐.๐๐ ถึง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๑๐๐ ตารางเมตร ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๓,๒๑๐,๐๙๖.๐๘ บาท ซึ่งรวมภาษีและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว และมีกำหนดจ่ายเงินรวม ๕ งวด โดยผู้ฟ้องคดีตกลงเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และจะทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้ฟ้องคดีได้นำเช็คเป็นจำนวนเงิน ๑๖๐,๕๐๕ บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระ



/คำปรับ...

ค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๘,๐๒๖ บาท ต่อมา เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือยืนยันการดำเนินการตามสัญญาและยินยอมเสียค่าปรับตามจำนวนวันนับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานในแต่ละงวด ดังนี้ งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้างตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ รย ๕๒๒๐๓/๔๕๐๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ แจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญา จำนวน ๖๙ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒) รวมเป็นเงินจำนวน ๕๕๓,๗๙๔ บาท และจ่ายค่าจ้างซึ่งหักค่าปรับดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ งวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้างตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ รย ๕๒๒๐๓/๔๙๓๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ แจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญา จำนวน ๓๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒) รวมเป็นเงินจำนวน ๒๘๘,๙๓๖ บาท และจ่ายค่าจ้างซึ่งหักค่าปรับดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานและขอเบิกค่าจ้างตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ รย ๕๒๒๐๓/๕๓๒๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับจำนวน ๓๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) รวมเป็นเงินจำนวน ๒๔๐,๗๘๐ บาท และจ่ายค่าจ้างซึ่งหักค่าปรับดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกหนังสือ ที่ รย ๕๒๒๐๒/๕๘๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ รับรองว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญาเป็นจำนวน ๑๓๕ วัน จึงต้องเสียค่าปรับรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๘๓,๕๑๐ บาท (๕๕๓,๗๙๔ + ๒๘๘,๙๓๖ + ๒๔๐,๗๘๐) ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การหักเงินค่าจ้างเป็นค่าปรับของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการออกคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่สุจริต ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการใช้ดุลพินิจไม่ชอบ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการประพฤติดิตสัญญา และถึงแม้ว่าการเรียกค่าปรับดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา และผู้ฟ้องคดีมีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ก็ตาม แต่หนังสือยินยอมดังกล่าวเป็นเพียงการแสดงเจตนาของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างและมีเอกสิทธิ์เหนือกว่าให้ความยินยอมเพื่อดำเนินการตามสัญญาต่อไปโดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญา และข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกจากผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนที่สูงซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ ๓๓.๗๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญา นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานตามสัญญาจนแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบและสัญญาทุกประการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้



/งานก่อสร้าง...

งานก่อสร้างดังกล่าวตลอดมาโดยมิได้รับความเสียหายเป็นพิเศษจากความล่าช้าของผู้ฟ้องคดี ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีก็เป็นค่าใช้จ่ายอันเป็นปกติวิสัยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการอยู่แล้ว ศาลมีอำนาจลดค่าปรับที่สูงเกินส่วนให้เหมาะสมตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ โดยนำเจตนารมณ์ที่ปรากฏในข้อ ๑๘๓ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาพิจารณา ประกอบ ทั้งนี้ เจตนารมณ์ของระเบียบดังกล่าว คือ การให้หน่วยงานพิจารณาให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาดำเนินการแทนผู้รับจ้างที่อาจไม่อยู่ในสถานะดำเนินงานตามสัญญาให้บรรลุผล เนื่องจากมีค่าปรับตามสัญญาสูงเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง และเพื่อไม่ให้คู่สัญญาฝ่ายที่เป็นส่วนราชการหาประโยชน์หรือเอาเปรียบคู่สัญญาฝ่ายเอกชนโดยการหักค่าปรับจากค่าจ้างจนหมด ผู้ฟ้องคดีได้ติดตามทวงถามผู้ถูกฟ้องคดีให้คืนค่าจ้างที่หักเป็นค่าปรับมาแล้วหลายครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๑,๐๘๓,๕๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า การกำหนดค่าปรับตามสัญญาเป็นการกำหนดเบี้ยปรับ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดค่าปรับดังกล่าวตามกฎหมาย ประกอบกับข้อ ๑๖๒ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว นอกจากนี้ ตามข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้าง กำหนดว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๘,๐๒๖ บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างสำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร ตามข้อ ๑๖๒ ของระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว เมื่อสัญญาครบกำหนดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ รย ๕๒๒๐๓/๓๓๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แจ้งการใช้สิทธิปรับตามเงื่อนไขสัญญาดังกล่าว และมีหนังสือด่วนมาก ที่ รย ๕๒๒๐๓/๓๘๒๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่าผู้ฟ้องคดีสามารถปฏิบัติงานในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามสัญญา หากยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ยืนยันการดำเนินการและยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาตามจำนวนวันนับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ดังนั้น การกำหนดค่าปรับตามสัญญาจึงเป็นไปตามหลักการแสดงเจตนาแล้ว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานในแต่ละงวดและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงาน ดังนี้ งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ งวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ และงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๒



/พฤศจิกายน...

พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า รวมจำนวน ๑๓๕ วัน คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๘๓,๕๑๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายค่าจ้างทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยหักค่าปรับดังกล่าวแล้ว จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้าง ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้บอกเลิกสัญญาเมื่อปรากฏว่าค่าปรับตามสัญญาเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ตามข้อ ๑๘๓ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยินยอมที่จะเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี กรณีย่อมคาดเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะทำงานตามสัญญาต่อ และผู้ฟ้องคดีก็เห็นว่าตนอยู่ในภาวะที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ การบอกเลิกสัญญาเพื่อให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาดำเนินการจะทำให้งานก่อสร้างล่าช้าออกไปทำให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะ และผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยได้ประโยชน์จากเงินค่าปรับตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างแต่อย่างใด แต่กลับเป็นฝ่ายที่เสียประโยชน์หรือเสียหายจากการก่อสร้างที่ล่าช้า โดยจะต้องเสียเจ้าหน้าที่ในการออกไปคุมงานก่อสร้าง ทั้งที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีงานที่ต้องรับผิดชอบอีกหลายโครงการหรือทำงานในสำนักงานตามหน้าที่ และเกิดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกไปคุมงานก่อสร้าง เช่น ค่าเชื้อเพลิง ค่าสึกหรอของยานพาหนะ การหักค่าปรับตามสัญญาจึงเหมาะสมแล้ว ส่วนการลดหรืองดค่าปรับให้แก่คู่สัญญานั้นจะต้องปรากฏเหตุตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยเหตุนี้ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องคืนเงินค่าปรับตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้อง ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากสัญญาจ้างครบกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ รย ๕๒๒๐๓/๓๓๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แจ้งการใช้สิทธิปรับตามเงื่อนไขสัญญา และมีหนังสือ ด่วนมาก ที่ รย ๕๒๒๐๓/๓๕๒๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่าผู้ฟ้องคดีสามารถปฏิบัติงานในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามสัญญา หากยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ยืนยันการดำเนินการตามสัญญาและยินยอมเสียค่าปรับตามจำนวนวันนับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าเป็นจำนวน ๑๓๕ วัน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๘๓,๕๑๐ บาท โดยหักออกจากเงินค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับตามสัญญา ซึ่งค่าปรับดังกล่าวคิดเป็นอัตรา ร้อยละ ๓๓.๗๕ ของวงเงินค่าจ้างจำนวน ๓,๒๑๐,๐๙๖.๐๘ บาท กรณีจึงมีปัญหาค่าที่ต้องวินิจฉัยว่าเงินค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักไว้จากค่าจ้างตามสัญญานั้นเป็นจำนวนที่เหมาะสมหรือไม่ เมื่อพิจารณาจากข้อ ๑๘๓ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะเห็นได้ว่า ข้อกำหนดดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิ



/บอกเลิก...

บอกเลิกสัญญาของหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างตามสัญญาโดยพิจารณาจากจำนวนค่าปรับที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกจากผู้รับจ้าง แต่ไม่ได้หมายความว่าค่าปรับที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกจากผู้รับจ้างจะถูกจำกัดไว้ไม่ให้เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างเสมอไป เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งการใช้สิทธิเรียกค่าปรับไปยังผู้ฟ้องคดีภายหลังครบกำหนดสัญญา และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่ายินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวนวันละ ๘,๐๒๖ บาท ตามข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา คือ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิหักค่าปรับดังกล่าวจากค่าจ้าง ตามข้อ ๑๗ ของสัญญาจ้าง อย่างไรก็ตาม ค่าปรับดังกล่าวจะมีได้เพียงใดต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ ของคู่สัญญาด้วย แม้กรณีนี้จะรับฟังได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่มขึ้น และอาจมีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนอันเป็นบริการสาธารณะในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีก็ตาม แต่ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่ายินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ได้ปฏิบัติตามสัญญาและส่งมอบงานครบทุกงวด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้แล้วตามใบตรวจรับพัสดุ โดยไม่มีข้อทักท้วงประการอื่นนอกจากกรณีงานที่ส่งมอบล่าช้า ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ ของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีประกอบกันแล้ว ค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักจากเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๐๘๓,๕๑๐ บาท ถือเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน ซึ่งศาลมีอำนาจลดลงโดยพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ ตามมาตรา ๓๗๙ ประกอบมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเห็นควรลดค่าปรับส่วนนี้ลงเหลือร้อยละ ๑๕ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เป็นเงินจำนวน ๔๘๑,๕๑๔.๔๑ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายค่าจ้างทั้งหมดโดยหักค่าปรับไว้ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๘๓,๕๑๐ บาท จึงต้องคืนเงินค่าปรับส่วนที่หักไว้เกินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๖๐๑,๙๙๕.๕๙ บาท

กรณีผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า การกำหนดค่าปรับตามสัญญาเป็นไปตามหลักการแสดงเจตนาซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งสวณสิทธิการเรียกค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าจำนวน ๑๓๕ วัน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๘๓,๕๑๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายค่าจ้างทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยหักค่าปรับดังกล่าวแล้ว จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้าง และผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยได้ประโยชน์จากเงินค่าปรับตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างแต่อย่างใด แต่กลับเป็นฝ่ายที่เสียประโยชน์หรือเสียหายจากการก่อสร้างที่ล่าช้า โดยจะต้องเสียเจ้าหน้าที่ในการออกไปคุมงานก่อสร้าง ทั้งที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีงานที่ต้องรับผิดชอบอีกหลายโครงการหรือทำงานในสำนักงานตามหน้าที่ และเกิดผลกระทบต่อสัญจรของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกไปคุมงานก่อสร้าง เช่น ค่าเชื้อเพลิง ค่าสึกหรอ



/ของยานพาหนะ...

ของยานพาหนะ นั้น ถึงแม้ว่าจะต้องยึดถือหลักการเคารพและรักษาสัญญาก็ตาม แต่รัฐหรือฝ่ายปกครองย่อมไม่ได้มุ่งประสงค์ให้การประกอบธุรกิจของเอกชนต้องรับเคราะห์จนเสียหายอย่างรุนแรง ซึ่งการต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนที่สูงเกินส่วน ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงจนถึงขั้นที่ถือได้ว่าไม่เป็นธรรมต่อเอกชนคู่สัญญาของฝ่ายปกครอง ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดียังให้การยอมรับว่าการบอกเลิกสัญญาเพื่อให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาดำเนินการจะทำให้งานก่อสร้างล่าช้าออกไปทำให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะ แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาอย่างรอบด้านและเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินงานต่อไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อีกทั้งผู้ฟ้องคดีได้ทำงานตามสัญญาจนแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบและสัญญาทุกประการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้งานก่อสร้างดังกล่าวตลอดมา อันเป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมอย่างหนึ่ง ส่วนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก็ถือเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติธรรมดาที่ต้องจ่ายอยู่แล้ว ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ ส่วนดอกเบี้ยของเงินค่าปรับ นั้น เมื่อกรณีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้สิทธิตามสัญญาในการหักเงินค่าปรับไว้ และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำผิดสัญญา ประกอบกับการลดค่าปรับตามที่ได้กล่าวมาเป็นกรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่มีกรณีที่ต้องชำระดอกเบี้ยตามที่ผู้ฟ้องคดีขอมาแต่อย่างใด

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๖๐๑,๙๙๕.๕๙ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญา ทั้งที่มีระยะเวลาเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และต้องให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับส่งมอบงานครั้งแรกสำหรับงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ และส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อันเป็นระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญาถึง ๑๓๕ วัน ซึ่งย่อมเห็นได้ว่า การปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติงานของผู้ที่ไม่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานมาตั้งแต่ต้น และไม่มีการบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ ขาดการวางแผนงานที่ดี ไม่อยู่ในวิสัยของผู้มีวิชาชีพ ซึ่งหากมีผู้รับเหมารายอื่นที่ดำเนินการล่าช้าอย่างเช่นผู้ฟ้องคดี หรือกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไปดำเนินการก่อสร้างงานราชการโดยเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานราชการอื่น แล้วเกิดปัญหางานล่าช้าเช่นนี้ ก็ย่อมทำให้ประโยชน์ของทางราชการเสียหายเป็นอย่างมาก กรณีจึงเห็นได้ว่า การปฏิบัติงานล่าช้าของผู้ฟ้องคดีทำให้ราชการเสียหาย และเกิดผลกระทบต่อการสัญจรไปมาของประชาชน ทำให้เจ้าหน้าที่เสียเวลา เสียโอกาสในการปฏิบัติราชการปกติ ที่เป็นการบริการสาธารณะเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ประกอบกับเมื่อพิจารณา



/ค่าปรับ...

ค่าปรับตามสัญญาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน ถึงแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ส่งมอบงานครบทุกงวด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับไว้โดยไม่มีข้อทักท้วงอื่นนอกจากการส่งมอบล่าช้าก็ตาม อีกทั้งผู้ฟ้องคดีเองได้ยินยอมที่จะเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้างที่พิพาท ซึ่งผู้ฟ้องคดียอมทราบดีมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าตนจะต้องเสียค่าปรับหากปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสัญญา อันเป็นกรณีที่คู่สัญญาผูกพันกันตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ หากไม่ยึดหลักความตกลงยินยอมกันโดยสมัครใจที่จะผูกพันตามสัญญาแล้ว ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนาของคู่สัญญาในการทำนิติกรรม ดังนั้น ค่าปรับจำนวน ๑,๐๘๓,๕๑๐ บาท ที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักไว้จากเงินค่าจ้าง จึงเป็นเบี้ยปรับที่ไม่สูงเกินส่วน และชอบด้วยระเบียบกฎหมาย อีกทั้งเป็นไปตามข้อ ๑๘๓ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับการทำข้อตกลงยินยอมเสียค่าปรับเป็นไปตามเจตนาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้รับประโยชน์อันใดจากการทำงานที่ล่าช้าของผู้ฟ้องคดี หากแต่การทำงานที่ล่าช้านั้นทำให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของราชการและประโยชน์ของประเทศ

นอกจากนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะทำงานตามสัญญาต่อไป โดยยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงยอมทราบดีว่าตนต้องผูกพันที่จะต้องเสียค่าปรับตามข้อตกลงดังกล่าว หากคู่สัญญาไม่ยึดหลักการเคารพและรักษาสัญญา สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ทำขึ้นย่อมเสมือนไม่มีผลผูกพัน ไม่สามารถบังคับใช้ได้เสมือนหนึ่งไม่ได้มีสัญญาต่อกัน และขัดต่อหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาโดยสิ้นเชิง ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องยึดถือหลัก เคารพและรักษาสัญญา ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้หักค่าปรับตามข้อสัญญาไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเคราะห์กรรมจนเสียหายอย่างรุนแรงถึงขนาดที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี ค่าปรับจำนวนร้อยละ ๓๓ ของค่าจ้างทั้งหมด จึงไม่สูงเกินส่วน และยิ่งถือไม่ได้ว่ามีความมุ่งประสงค์ให้การประกอบธุรกิจของเอกชนเสียหายอย่างรุนแรง และการที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ค่าปรับแก่ผู้ถูกฟ้องคดีนั้นเป็นค่าปรับที่ต่ำเกินที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะยอมรับได้ นอกจากนี้ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำไปตามข้อตกลงและความยินยอมตามสัญญาย่อมแสดงให้เห็นว่าหากผู้ประกอบการรายอื่นได้ทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีแล้วไม่ปฏิบัติตามสัญญา ก็ย่อมมีการหักเงินค่าปรับตามสัญญาเช่นเดียวกัน ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดียอมให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินงานต่อไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการนั้น ก็เนื่องจากผู้ฟ้องคดียินยอมที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีหักเงินค่าปรับเมื่อปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสัญญา และผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนอยู่ในภาวะที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้เท่านั้น นอกจากนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ทำงานจนแล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบและผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างตลอดมาอันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมก็ตาม แต่การก่อสร้างล่าช้านั้นย่อมทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ทำให้ได้ใช้ประโยชน์จาก



/ส่งก่อสร้าง...

สิ่งก่อสร้างล่าช้าออกไป และเกิดผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวม เกิดค่าใช้จ่ายของผู้ถูกฟ้องคดี ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสียโอกาสและเสียเวลา แทนที่จะเอาเวลาดังกล่าวไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมในด้านอื่นที่ควรกระทำต่อไป ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มขึ้น และกรณีถือได้ว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ค่าใช้จ่ายตามปกติธรรมดาที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายไปแต่อย่างใด นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาล่าช้าเกินสมควร เป็นการจงใจไม่ชำระหนี้ที่ตนมีอยู่ตามสัญญา ถึงแม้ไม่ปรากฏว่าการจงใจไม่ชำระหนี้จะเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายในเชิงทรัพย์สินเป็นจำนวนเท่าใด แต่งานตามสัญญาจ้างเป็นสิ่งสาธารณูปโภคที่ประชาชนใช้เป็นประจำทุกวัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ผลงานที่จ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างมาให้บริการอันเป็นบริการสาธารณะภายในเวลาที่กำหนด จึงเป็นผลเสียต่อการจัดทำบริการสาธารณะอันมีอาจคำนวณเป็นเงินได้ และเห็นว่าหากประชาชนทั้งหมดมาร่วมกันอ้างสิทธิที่จะได้รับสาธารณประโยชน์ตามสัญญาแล้ว ความเสียหายอาจมากกว่าที่จะอ้างตามสัญญา และกระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยความต่อเนื่อง และหลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบริการสาธารณะ ซึ่งถือว่าได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีผิดสัญญา และเมื่อพิจารณาถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเท่านั้นแล้ว จึงเห็นได้ว่า ค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกมิได้สูงเกินส่วน กรณีจึงไม่มีเหตุสมควรลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า แม้การเรียกร้องค่าปรับตามสัญญาจะมีการแสดงเจตนาตกลงกันไว้ในสัญญาจ้างที่พิพาทก็ตาม และโดยที่กฎหมายปกครองมิได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องวิธีการลดค่าปรับไว้โดยเฉพาะเจาะจง จึงต้องนำหลักกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในการลดค่าปรับที่สูงเกินส่วน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งจะพิจารณาว่าข้อตกลงเกี่ยวกับการคิดค่าปรับนั้นเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าจึงจะเป็นเบี้ยปรับที่ศาลมีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาลดลงให้เหมาะสมได้โดยชอบด้วยกฎหมายโดยพิจารณาถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีทุกอย่างตามหลักกฎหมายข้างต้น และข้อเท็จจริงคดีนี้สามารถที่จะพิจารณาได้ว่าค่าปรับสูงเกินส่วน เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าในการขอเบิกเงินค่าจ้างในงานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้สิทธิหักค่าปรับไว้จำนวนมาก ซึ่งคิดเป็นเงินค่าปรับถึงร้อยละ ๓๓.๗๕ ของจำนวนเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้เพียรพยายามดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบและสัญญา



/ทุกประการ...

ทุกประการ โดยปัจจุบันผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์จากงานก่อสร้างดังกล่าวด้วยดีตลอดมา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ประกอบกับเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างที่พิพาทจนแล้วเสร็จ และส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับไว้ใช้ประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะต่อไปแล้ว ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นพิเศษจากการล่าช้าในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่พิพาท และแม้ผู้ฟ้องคดีจะมีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ก็ตาม แต่หนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการแสดงเจตนาของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้าง เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างซึ่งมีเอกสิทธิ์เหนือกว่าในข้อกำหนดของสัญญาให้ความยินยอมเพื่อดำเนินการตามข้อตกลงในสัญญาต่อไปโดยไม่ต้องมีการบอกเลิกสัญญาเท่านั้น และกรณีเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยชอบ และหากผู้ถูกฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่าต้องใช้ทรัพยากรบุคคลและพาหนะของทางราชการไปควบคุมงานที่เกิดจากการล่าช้าของผู้ฟ้องคดีจนทำให้ต้องเสียงบประมาณเพิ่มมากขึ้นก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายอันเป็นปกติวิสัยที่จะต้องดำเนินการควบคุมการก่อสร้างดังกล่าวอยู่แล้ว มิใช่เป็นความเสียหายเป็นพิเศษแต่ประการใด

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาข้อ ๑๘๓ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งบัญญัติขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ (๑) เพื่อให้หน่วยงานที่เป็นผู้ว่าจ้างมีการกำกับ ควบคุม ดูแลการดำเนินการตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหากพบว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ก็ชอบที่จะเสนอผู้ที่มีอำนาจให้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยเร็วต่อไป (๒) เพื่อไม่ให้คู่สัญญาฝ่ายที่เป็นส่วนราชการหาประโยชน์หรือเอาเปรียบคู่สัญญาฝ่ายเอกชน โดยการละเลยไม่ยอมบอกเลิกสัญญาจนกระทั่งจำนวนค่าปรับเกินหรือใกล้เคียงค่าจ้าง เป็นเหตุให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่ได้รับค่าจ้างเพราะถูกหักเป็นค่าปรับจนหมด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนจนไม่อาจดำเนินกิจการต่อไปได้ ทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะที่จะต้องล่าช้าออกไปเพราะการละเลยไม่บอกเลิกสัญญาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ดังนั้น เจตนารมณ์ดังกล่าวย่อมนำมาใช้ประกอบการพิจารณาลดค่าปรับในคดีนี้ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และโดยที่การคิดค่าปรับนั้นจะต้องไม่เป็นจำนวนที่สูงเกินส่วน เนื่องจากการกำหนดค่าปรับในสัญญาทางปกครองมิได้มีวัตถุประสงค์ให้รัฐมุ่งแสวงหาประโยชน์จากค่าปรับ หรือทำให้คู่สัญญาต้องประสบปัญหาทางการเงิน หากแต่เป็นมาตรการที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายที่รัฐอาจได้รับจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา อันเป็นการป้องปรามมิให้คู่สัญญาปฏิบัติผิดสัญญา รวมทั้งเพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และเนื่องจากค่าปรับเป็นค่าเสียหาย



/ที่กำหนด...

ที่กำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าหากมีการผิดสัญญา จึงมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับที่ศาลมีอำนาจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ หากเห็นว่าเป็นจำนวนที่สูงเกินส่วนตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดียินยอมให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างต่อไปนั้น มิได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง แต่เป็นเพราะผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาได้ว่าการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทำงานต่อไปจนแล้วเสร็จยอมเป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีในอันที่จะได้ผลงานก่อสร้างที่เรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่า อีกทั้งการกำหนดค่าปรับตามสัญญาจ้างที่พิพาทเป็นเพียงการป้องกันความเสียหายแก่หน่วยงาน อันเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญาล่าช้าเกินกำหนดเท่านั้น มิได้มุ่งให้หน่วยงานแสวงหาประโยชน์จากค่าปรับดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีพยายามดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จตามสัญญาโดยไม่ได้ทำงาน ถือว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างที่พิพาททั้งหมดแล้ว และทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีความเสียหายเฉพาะส่วนการก่อสร้างที่ล่าช้าออกไปบ้างเท่านั้น แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเลยว่ามี ความเสียหายอื่น ๆ เกิดขึ้นแต่อย่างใด ส่วนผลกระทบถึงประชาชนซึ่งอาจจะนับได้ว่าเป็นผู้เสียหายโดยตรงก็มีเพียงเล็กน้อย เพราะเป็นการก่อสร้างปรับปรุงถนนมีความยาวเพียง ๔๐๐ เมตร ซึ่งจะไม่มีผลโดยตรงให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

นอกจากนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิจารณาลดค่าปรับนั้น เป็นการใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ถือเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตแต่อย่างใด และเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นพิเศษจากการที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าอย่างไร อีกทั้งการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทำงานต่อไปจนแล้วเสร็จยอมเป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีในอันที่จะได้ผลงานก่อสร้างที่เรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นใช้ดุลพินิจลดค่าปรับลงเหลือร้อยละ ๑๕ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา จึงเป็นการใช้ดุลพินิจลดค่าปรับที่เหมาะสมและชอบด้วยมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แล้ว ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือและไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี ศาลได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำอุทธรณ์ และคำแก้อุทธรณ์แล้ว



/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ โดยผู้ฟ้องคดีตกลงรับจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนบ้านทุ่งเสม็ดแดง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หน้า ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๑๐.๐๐ ถึง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๑๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและสัญญา ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดี ตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๓,๒๑๐,๐๙๖.๐๘ บาท ซึ่งรวมภาษีและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว และมีกำหนดจ่ายเงิน รวม ๕ งวด โดยผู้ฟ้องคดีตกลงเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และจะทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในขณะที่ทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้นำเช็คเป็นจำนวนเงิน ๑๖๐,๕๐๕ บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวนวันละ ๘,๐๒๖ บาท ต่อมา เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญา ผู้ฟ้องคดียังทำงานไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ รย ๕๒๒๐๓/๓๓๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แจ้งการใช้สิทธิปรับ และมี หนังสือ ด่วนมาก ที่ รย ๕๒๒๐๓/๓๘๒๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่าผู้ฟ้องคดี สามารถปฏิบัติงานในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามสัญญา หากยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ยืนยัน การดำเนินการตามสัญญาและยินยอมเสียค่าปรับตามจำนวนวันนับถัดจากวันที่กำหนด แล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานในแต่ละงวด ดังนี้ งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ผู้ฟ้องคดี ส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้าง ตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีหนังสือ ที่ รย ๕๒๒๐๓/๔๕๐๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ แจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ ตามสัญญา จำนวน ๖๙ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒) คิดเป็นเงินจำนวน ๕๕๓,๗๙๔ บาท และจ่ายค่าจ้างซึ่งหักค่าปรับดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ งวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้าง ตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ รย ๕๒๒๐๓/๔๙๓๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ แจ้งสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับตามสัญญา จำนวน ๓๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒) คิดเป็นเงินจำนวน ๒๘๘,๙๓๖ บาท และจ่ายค่าจ้างซึ่งหัก ค่าปรับดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) ผู้ฟ้องคดี ส่งมอบงานและขอเบิกค่าจ้าง ตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดี มีหนังสือ ที่ รย ๕๒๒๐๓/๕๓๒๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แจ้งสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับ จำนวน ๓๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) คิดเป็นเงิน

/๒๔๐,๗๘๐ บาท...



๒๔๐,๗๘๐ บาท และจ่ายค่าจ้างซึ่งหักค่าปรับดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกหนังสือ ที่ รย ๕๒๒๐๒/๕๘๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ รับรองว่า ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญาเป็นจำนวน ๑๓๕ วัน ซึ่งต้องเสียค่าปรับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑,๐๘๓,๕๑๐ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายค่าจ้างทั้งหมดโดยหักค่าปรับดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการหักเงินค่าจ้างเป็นค่าปรับของผู้ถูกฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๑,๐๘๓,๕๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๖๐๑,๙๙๕.๕๙ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดี ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาดังกล่าว จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนเงินค่าปรับตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

โดยที่คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเฉพาะประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นใช้ดุลพินิจลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี คดีจึงมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีเพียงว่า มีเหตุอันสมควรที่จะลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๗๙ บัญญัติว่า ถ้าลูกหนี้สัญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ก็ดี หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรก็ดี เมื่อลูกหนี้ผิดนัดก็ให้รับเบี้ยปรับ ถ้าการชำระหนี้อื่นจะพึงทำนั้นได้แก่งวดเว้นการอันใดอันหนึ่ง หากทำการอันนั้นฝ่าฝืนมูลหนี้เมื่อใด ก็ให้รับเบี้ยปรับเมื่อนั้น มาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่าง อันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓ กำหนดว่า นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือ



/ข้อตกลง...

ข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น และสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๘,๐๒๖ บาท...

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งกฎหมายประกอบข้อสัญญาข้างต้นแล้วจะเห็นได้ว่า ค่าปรับตามสัญญาเป็นค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะ คู่สัญญาฝ่ายผู้ว่าจ้างและผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้างตกลงกำหนดไว้ล่วงหน้า โดยผู้ฟ้องคดีให้สัญญาว่าถ้าตนไม่ชำระหนี้หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร ให้ผู้ถูกฟ้องคดี เรียกเบี้ยปรับตามสัญญาได้ ค่าปรับตามสัญญาจึงมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับอย่างหนึ่งซึ่งหาก ศาลเห็นว่าสูงเกินส่วน ศาลย่อมมีดุลพินิจปรับลดลงได้ อันเป็นกรณีที่กฎหมายให้อำนาจ แก่ศาลเข้าไปแทรกแซงผลผูกพันที่เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาของคู่สัญญาเพื่อความเป็นธรรม ถึงแม้ข้อตกลงเกี่ยวกับค่าปรับนั้นจะเกิดจากความตกลงยินยอมของคู่สัญญาภายใต้หลักเสรีภาพ ในการแสดงเจตนาและคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ก็ตาม และโดยที่ค่าปรับในสัญญาทางปกครองมีลักษณะเป็นข้อตกลง ที่คู่สัญญากำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คู่สัญญาเคารพและปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ และเพื่อเป็นการตอบโต้คู่สัญญาที่ไม่เคารพสัญญา อีกทั้งในการทำสัญญาของภูวนั้น รัฐหรือ ฝ่ายปกครองย่อมไม่ได้มุ่งหมายให้การประกอบธุรกิจของเอกชนในฐานะคู่สัญญาต้องรับภาระ ในการชำระค่าปรับเป็นจำนวนที่สูงเกินควรจนก่อให้เกิดความเสียหายและไม่เป็นธรรมต่อ เอกชนคู่สัญญา ดังนั้น ในการพิจารณาว่าสมควรจะให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะต้องรับผิดชอบ เป็นเงินค่าปรับตามสัญญาหรือไม่ เพียงใด จึงต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการกำหนด ค่าปรับในสัญญาทางปกครอง ผลกระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะของคู่สัญญาฝ่ายรัฐ และพฤติการณ์ในการปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายประกอบกัน

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างที่พิพาทแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบงานที่แล้วเสร็จบริบูรณ์ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ และผู้ถูกฟ้องคดีได้มี หนังสือ ด่วนมาก ที่ รย ๕๒๒๐๓/๓๓๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แจ้งการใช้สิทธิปรับ ตามเงื่อนไขสัญญา และมีหนังสือ ด่วนมาก ที่ รย ๕๒๒๐๓/๓๘๒๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีสามารถปฏิบัติงานในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามสัญญา หากยินยอม เสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งก็ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ



/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ยืนยันการดำเนินการตามสัญญาและยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ส่งมอบงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และส่งมอบงานงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) ตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายหลังหักค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าไว้จำนวน ๑๓๕ วัน เป็นเงินค่าปรับจำนวน ๑,๐๘๓,๕๑๐ บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ ๓๓.๗๕ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจำนวน ๓,๒๑๐,๐๙๖.๐๘ บาท จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานที่แล้วเสร็จบริบูรณ์ได้ทันตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งล่วงเลยกำหนดเวลาตามสัญญาถึง ๑๓๕ วัน รวมระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน ๒๒๕ วัน ทั้งที่ในสัญญามีกำหนดเวลาการดำเนินงานเพียง ๙๐ วัน ประกอบกับข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีประสบปัญหาหรือมีข้อขัดข้องอันจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานแต่ประการใด กรณีจึงแสดงให้เห็นถึงพฤติการณ์ในการปฏิบัติการชำระหนี้ของผู้ฟ้องคดีที่ไม่มีความตั้งใจที่จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดตามสัญญา อีกทั้งผู้ฟ้องคดีได้ตกลงยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีได้ถึงแม้จำนวนเงินค่าปรับจะเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างก็ตาม ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๘๓ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งการใช้สิทธิเรียกค่าปรับไปยังผู้ฟ้องคดีภายหลังครบกำหนดสัญญา อีกทั้งผู้ฟ้องคดีได้ยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินวันละ ๘,๐๒๖ บาท ตามข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้างที่พิพาทตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา คือ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานแล้วเสร็จ คือ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓๕ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๑,๐๘๓,๕๑๐ บาท ส่วนกรณีปัญหาที่ว่าค่าปรับจำนวนดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วนหรือไม่ นั้น เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบหรือความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับอันเนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าแล้ว เห็นว่า โดยลักษณะของงานจ้างตามสัญญาเป็นงานก่อสร้างปรับปรุงถนนซึ่งเป็นการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร และเป็นงานก่อสร้างสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ในการสัญจรที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีถนนที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาอันสมควร การที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงถนนดังกล่าวและส่งมอบงานที่แล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้มากจึงย่อมมีผลกระทบต่อการประโยชน์ของสาธารณชนและกระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีให้ต้องล่าช้าออกไป และนอกจากความเสียหายดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดียังได้รับความเสียหายจากการที่ต้องบริหารสัญญาจ้าง



/ที่ล่าช้า...

ที่ล่าช้านั้นต่อไปซึ่งย่อมกระทบต่อการบริหารงานอื่นตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้รับความเสียหายอันเนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็ตาม แต่โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามภาระหนี้ตามสัญญา โดยได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนน และได้ส่งมอบงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี จนครบทุกงวดงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้โดยไม่ปรากฏว่างานที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบนั้นมีข้อบกพร่องแต่ประการใด อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้รับเอางานดังกล่าวไปใช้สำหรับการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของตนตลอดมา ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินแล้ว จึงเห็นว่า ค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักจากเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๐๘๓,๕๑๐ บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ ๓๓.๗๕ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจำนวน ๓,๒๑๐,๐๙๖.๐๘ บาท นั้น เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่จะลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยโดยลดค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบเหลือร้อยละ ๑๕ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน ๔๘๑,๕๑๔.๔๑ บาท นั้น ยังไม่เหมาะสมกับพฤติการณ์แห่งคดี จึงเห็นควรลดค่าปรับเหลือร้อยละ ๒๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นเงินจำนวน ๖๔๒,๐๑๙.๒๒ บาท เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายค่าจ้างทั้งหมดโดยหักค่าปรับไว้เป็นเงินจำนวน ๑,๐๘๓,๕๑๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินค่าปรับในส่วนที่หักไว้เกินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๔๔๑,๔๙๐.๗๘ บาท (๑,๐๘๓,๕๑๐ - ๖๔๒,๐๑๙.๒๒) อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงฟังขึ้นบางส่วน

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีประสงค์จะทำงานตามสัญญาต่อไปโดยยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมทราบดีว่าตนต้องผูกพันที่จะต้องเสียค่าปรับตามข้อตกลงดังกล่าว และหากคู่สัญญาไม่ยึดหลักการเคารพและรักษาสัญญาแล้ว สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีย่อมเสมือนไม่มีผลผูกพัน และไม่สามารถบังคับใช้ได้เสมือนหนึ่งไม่ได้มีสัญญาต่อกัน อีกทั้งขัดต่อหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา นั้น เห็นว่า มาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจแก่ศาลเข้าไปแทรกแซงผลผูกพันที่เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนา กำหนดจำนวนค่าปรับของคู่สัญญาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกหนี้ไม่ให้เกิดการระกดใช้ค่าปรับในจำนวนที่มากเกินไปจนเกินสมควร โดยศาลจะพิจารณาว่าจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายที่เจ้าหนี้ได้รับแล้วสูงเกินส่วนหรือไม่ หากเห็นว่าค่าปรับดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายดังกล่าวแล้วเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน ศาลย่อมมีอำนาจและดุลพินิจที่จะลดค่าปรับลงได้ตามสมควร ซึ่งการใช้อำนาจดังกล่าวของศาลเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และมีได้มีผลทำให้ข้อตกลงเกี่ยวกับค่าปรับไม่มีผลผูกพันหรือไม่สามารถบังคับกัน หรือขัดต่อหลักความศักดิ์สิทธิ์



/ของการแสดง...

ของการแสดงเจตนาได้ตั้งที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์แต่อย่างใด เนื่องจากผู้ฟ้องคดียังคงผูกพันและต้องรับผิดชอบใช้ค่าปรับตามสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีอยู่ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนนี้จึงฟังไม่ขึ้น

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๖๐๑,๙๙๕.๕๙ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๔๔๑,๔๙๐.๗๘ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ถูกฟ้องคดี

นายวุฒิชัย ไทยเจริญ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายไชยเดช ตันติเวสส
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นางสมาลี ลิมปโหวาท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายคะนิง จันทรสังเคราะห์

